

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 743/2539 อัยการ มหาสารคาม
นาย สม พงษ์ สุขากิริมย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ.2482 มาตรา 16 ทวิ, มาตรา 19, มาตรา 64

คำว่า "บิดา" ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดพ.ศ. 2482 มาตรา 19 และมาตรา 16 ทวิ หมายถึงทั้งบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนสัญชาติจีนและจำเลยไม่จบชั้นมัธยมปีที่ 4 ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด แต่กลับแจ้งความอันเป็นเท็จ โดยกรอกข้อความในใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดว่า บิดาจำเลยเป็นคนสัญชาติไทยและจำเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 4 จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือจำเลยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เพราะตนมีบิดาเป็นคนต่างด้าว สัญชาติจีนและเรียนไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 4 มีความรู้ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไม่ได้เป็นผู้สอบไล่

ได้ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 19 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม เขตอำเภอเชียงยืนต่อนายอุดม หินตะปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงยืนเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและจำเลยแจ้งข้อความโดยวิธีการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดแบบ สจ.1 ข้อ 7 ว่า ตนมีบิดาชื่อนายกวางห่าง แซ่กอ สัญชาติไทย และข้อ 10 ว่าตนมีความรู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 4 อันเป็นความเท็จแก่นายอุดมปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงยืน เจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่รับสมัครความจริงแล้วบิดาของจำเลยเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนและจำเลยมีความรู้เพียงสอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 4 ยังไม่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 4 ซึ่งอาจทำให้นายอุดมเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่รับสมัคร ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 91 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนดเวลา 8 ปี

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่าง ๆ กันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 3 กระทง จำคุกกระทงละ 6 เดือนและปรับกระทงละ 1,000 บาท รวมจำคุก 13 เดือน ปรับ 3,000 บาทเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 8 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมา และคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยเป็นคนสัญชาติไทยโดยกำเนิด ซึ่งมีบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติจีน สัญชาติจีน ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม เขตอำเภอเชียงยืน ต่อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 และแจ้งข้อความโดยวิธีการอภิปรายสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดแบบ สจ.1 ข้อ 7 ว่า จำเลยมีบิดาชื่อนายกวางห่าง แซ่ก้อเป็นคนสัญชาติไทย และข้อ 10 ว่า จำเลยมีความรู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 4 มีปัญหาว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 19 บัญญัติว่า "บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าวจะเป็นผู้สมัครได้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 16 ทวิ และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(1) เป็นผู้ได้เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนตามกำหนดเวลาและสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามแผนการศึกษาของชาติหรือได้เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศตามกำหนดเวลาโดยตลอดจนมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าหรือรับรองว่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือแผนการศึกษาของชาติ

(2)...ฯลฯ"

ตามบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวหาได้
มุ่งถึงสถานะของบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นสาระสำคัญไม่ แต่จะ
ต้องคำนึงถึงเชื้อชาติตามความเป็นจริง เพราะการเป็นบิดามารดาเป็นข้อเท็จจริง
อาศัยความเกี่ยวข้องทางสายโลหิต แม้บุคคลนอกสมรสซึ่งตามกฎหมายถือว่าผู้ให้
กำเนิดเป็นบิดาไม่ได้ แต่ผู้ให้กำเนิดก็เป็นบิดาได้ตามพุดินัย นอกจากนี้ยังคำนึงถึง
วัยและประสบการณ์ตลอดจนความผูกพันต่อภูมิภาคที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวข้อง
อยู่ด้วยในเขตเลือกตั้งประกอบกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้สมาชิกสภาจังหวัดที่เป็นบุคคลอยู่
ในภูมิภาคซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วจึงเห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาจังหวัดที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าว จึงไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้น
คำว่า "บิดา" ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดพ.ศ. 2482 มาตรา
19 และมาตรา 16 ทวิ จึงหมายถึงทั้งบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและบิดาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยมีความรู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 4 หรือไม่
โจทก์มีนายประมูล จรูญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืนเป็นพยานเบิกความ
ว่า พยานรับราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านเชียงยืนตั้งแต่ปี 2502 จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี
2522 จำเลยได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ
4เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องเรียนทั้งหมด 3 เทอมจึงจะจบหลักสูตร
หากศึกษาจบจะได้วุฒิมัธยมปีที่ 3 จำเลยเรียนอยู่เพียง 1 เทอม จึงไม่จบหลักสูตร
ปรากฏหลักฐานตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ซึ่งตามเอกสารหมาย จ.3 และ
จ.4เป็นรายงานที่นายประมูลรายงานต่อนายอำเภอเชียงยืนผู้บังคับบัญชาจึงเชื่อได้ว่า
รายงานตามความจริง คำเบิกความของนายประมูลประกอบเอกสารดังกล่าว จึงมีน้ำ
หนักอันควรแก่การรับฟังที่จำเลยอ้างว่าจำเลยศึกษาจบหลักสูตรชั้นมัธยมปีที่ 4 จาก
โรงเรียนแสงศรวิทยา ตามใบสุทธิเอกสารหมาย ล.3 นั้น จำเลยไม่มีพยานหลักฐาน
อื่นมาสืบสนับสนุนให้รับฟังได้ตามที่อ้างนอกจากนี้ตามเอกสารหมาย ล.3 ระบุว่า

จำเลยจบหลักสูตรชั้นมัธยมปีที่ 4 เมื่อปี 2504 ซึ่งหากเป็นความจริงตามนั้นจำเลยก็ไม่น่ามาสัมครเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 ซึ่งมีวุฒิเมื่อศึกษาจบหลักสูตรเพียงมัธยมปีที่ 3 ตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 อีก ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยศึกษาจบชั้นมัธยมปีที่ 4 ตามเอกสารหมาย ล.3 จึงไม่น่าหนักใจให้รับฟังพยานหลักฐานของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์ว่าจำเลยไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 4 จำเลยรู้อยู่แล้วว่าบิดาของจำเลยเป็นคนสัญชาติจีน และรู้ว่าตนไม่จบชั้นมัธยมปีที่ 4 ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด แต่กลับแจ้งความอันเป็นเท็จ โดยกรอกข้อความในใบรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดว่า บิดาจำเลยเป็นคนสัญชาติไทยและจำเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 4 จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 อันเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน และปรับ 1,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจำเลยมีกำหนด 8 ปี จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ประกอบกับจำเลยได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดแสดงว่าจำเลยเคยสร้างคุณประโยชน์ให้ประชาชนมาก่อน หลังจากจำเลยลาออกแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมีหนังสือชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลย จำเลยไม่ควรต้องโทษจำคุก จึงรอกการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>